

Book stagiaire

Le crédit à la consommation et les crédits de trésorerie

Repère	Contenu
Durée	7 h d'amplitude · 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, point B.1 — encadrement (Lagarde, Châtel, MURCEF) ; fichiers (FICP, FCC, FIBEN) ; caractéristiques financières (TAEG, coût total, durée, échéances, LOA) ; modalités de garantie ; droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non coemprunteur ; information précontractuelle et constitution du dossier
Prérequis	Journée 1 (savoirs généraux, statut et responsabilité de l'IOBSP) et journée 2 (services de paiement)
État du droit retenu	Régime issu de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, applicable à compter du 20 novembre 2026, avec datation systématique de l'état antérieur
Évaluation	Évaluation globale en fin de journée : 22 questions à choix et 18 questions ouvertes, seuil de réussite 70 %
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- déterminer si une opération relève du régime protecteur du crédit à la consommation, et à quelle date de conclusion ;
- choisir la forme de crédit adaptée au besoin exprimé et en justifier le choix ;
- situer les lois MURCEF, Châtel et Lagarde et leur rattacher les règles qui en découlent ;
- distinguer le FICP, le FCC et FIBEN par leur objet, leurs effets et leurs durées ;
- calculer un coût total, lire un TAEG et vérifier le respect du taux d'usure ;
- déterminer qui est engagé, et sur quel patrimoine, en présence d'une caution ou d'un conjoint ;
- constituer un dossier complet et en assurer la traçabilité.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Présentation du déroulé de la journée	10 min
1	Qualifier l'opération et informer le client	55 min
2	Les formes de crédit et les crédits de trésorerie	65 min
3	L'encadrement et les fichiers	50 min
4	Les caractéristiques financières — atelier chiffré	60 min
5	Les garanties et les tiers au contrat	55 min

Séquence	Intitulé	Durée
6	Constitution du dossier et cas fil rouge	50 min
7	Évaluation globale et corrigé commenté	15 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 1 — Qualifier l'opération et informer le client

Durée : 55 min. Objectif : Déterminer si une opération relève du régime protecteur du crédit à la consommation, et conduire l'information précontractuelle.

Les trois acteurs

L'emprunteur est un consommateur : une personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Une société n'est jamais un consommateur. Un artisan qui finance sa camionnette professionnelle non plus ; le même artisan qui finance la voiture familiale, oui. Le critère n'est pas la personne, c'est la finalité de l'opération.

Le prêteur consent le crédit à titre habituel, dans l'exercice de ses activités.

L'intermédiaire de crédit présente, propose, aide à conclure ou accomplit les travaux préparatoires, contre rémunération. Il n'est pas un simple apporteur d'affaires : le code fait peser sur lui, en son nom propre, des obligations d'information, d'explication et de mise en garde.

VOS NOTES

Le champ d'application

Jusqu'au 19 novembre 2026 : montant total compris entre 200 € et 75 000 €, durée supérieure à trois mois.

À compter du 20 novembre 2026 : le plancher de 200 € est supprimé, le plafond porté à 100 000 €. Entrent dans le champ les crédits gratuits ou à frais négligeables, les crédits de trois mois ou moins à frais négligeables — donc le paiement fractionné et différé —, les mini-crédits et la location avec option d'achat.

Restent en dehors : le crédit immobilier, les crédits d'un montant total supérieur à 100 000 €, la location simple sans option d'achat, le crédit professionnel, et les opérations exclues par l'article L. 312-4.

Méthode : ne jamais raisonner par ressemblance. On regarde le texte, on vérifie l'absence d'exclusion, on conclut.

VOS NOTES

La publicité

Toute publicité portant sur une opération de crédit à la consommation, quel qu'en soit le support, est claire, loyale et non trompeuse. Elle contient la mention : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé », précise, visible et le cas échéant audible.

Dès qu'un taux ou un chiffre relatif au coût apparaît, les informations chiffrées obligatoires sont présentées au moyen d'un exemple représentatif — un exemple auquel une part significative des clients peut réellement prétendre.

Sont prohibées les formulations laissant croire que le crédit améliore la situation financière, qu'il constitue une ressource, ou qu'il est accordé sans examen de la situation.

VOS NOTES

La FIPEN — fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées

Ce n'est pas une plaquette commerciale : c'est un formulaire dont le contenu et l'ordre des rubriques sont imposés, précisément pour permettre au client de comparer deux offres concurrentes ligne à ligne. La normalisation est européenne : le même document, dans la même structure, partout dans l'Union.

Elle va du professionnel vers le client : elle informe. À ne pas confondre avec la fiche d'informations de solvabilité, qui va du client vers le professionnel et que le client signe (séquence 6).

Cinq rubriques. 1. Identité et coordonnées du prêteur et de l'intermédiaire de crédit. 2. Caractéristiques essentielles du crédit : type de crédit, montant total du crédit, conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, montant, nombre et périodicité des échéances, montant total dû. 3. Coût du crédit : taux débiteur, TAEG illustré par un exemple représentatif, services accessoires obligatoires, frais liés, coût en cas de retard de paiement. 4. Autres aspects juridiques importants : droit de rétractation, remboursement anticipé et indemnité éventuelle, consultation d'une base de données, droit de recevoir copie du projet de contrat. 5. Informations supplémentaires en cas de vente à distance.

Quand ? En temps utile avant que l'emprunteur ne soit lié par un contrat ou une offre — ni au moment de signer, ni sur le pas de la porte. Sur quel support ? Un support durable choisi par l'emprunteur : le choix appartient au client.

Que déclenche-t-elle ? Sa remise complète conditionne le point de départ du délai de rétractation. À défaut de remise de l'offre et des informations, le délai expire douze mois et quatorze jours après la conclusion — et il n'expire pas si l'emprunteur n'a jamais été informé de son droit de rétractation.

Deux nouveautés au 20 novembre 2026. Le rappel du droit de rétractation : si l'information est fournie moins d'un jour avant que l'emprunteur ne soit lié, un rappel de sa faculté de rétractation et de la procédure à suivre lui est adressé entre un et sept jours après la conclusion. C'est une fenêtre, elle se manque dans les deux sens. Et l'information obligatoire de l'emprunteur lorsque l'offre ou l'évaluation de sa solvabilité repose sur un traitement automatisé de ses données.

VOS NOTES

Explications adéquates, mise en garde, conseil

Les explications adéquates sont obligatoires et gratuites : elles doivent permettre à l'emprunteur de déterminer si le crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière — caractéristiques essentielles, conséquences financières y compris en cas de défaut de paiement, modalités de résiliation des services accessoires.

Le devoir de mise en garde se déclenche lorsque l'opération présente un risque au regard de la situation de l'emprunteur. Il consiste à alerter, et l'alerte doit être traçable.

Le service de conseil est facultatif, mais réglementé : dès lors qu'il est fourni ou seulement annoncé, il suppose une recommandation personnalisée écrite fondée sur un nombre suffisant de contrats.

VOS NOTES

ATELIER — DANS LE CHAMP, OU HORS DU CHAMP ? • 20 MIN

Huit opérations à qualifier, au régime applicable à compter du 20 novembre 2026. Le conseiller qualifie et justifie à voix haute ; le client objecte à l'aide de sa fiche. Rotation des rôles après la quatrième opération.

1. Un paiement en quatre fois sans frais, proposé à la caisse d'un site marchand pour un canapé à 1 200 €.
2. Un mini-crédit de 150 € souscrit par application mobile, remboursable en trois échéances.
3. Une location avec option d'achat sur un véhicule d'occasion.
4. Un prêt de 210 000 € destiné à l'acquisition de la résidence principale.
5. Un crédit de 140 000 € destiné à des travaux, sans garantie hypothécaire.
6. Une location longue durée de véhicule sur 48 mois, sans possibilité d'acquisition.
7. Un crédit-bail souscrit par une SARL pour son outillage.
8. Un découvert autorisé de 180 € consenti pour trois semaines.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 2 — Les formes de crédit et les crédits de trésorerie

Durée : 65 min. Objectif : Choisir la forme de crédit adaptée au besoin exprimé et en justifier le choix devant un client.

Prêt personnel et crédit affecté

Le prêt personnel est un crédit non affecté : une somme est versée, les fonds sont libres d'emploi, le remboursement se fait par échéances généralement fixes. C'est un contrat isolé, qui ne dépend d'aucun autre.

Le crédit affecté finance un bien ou une prestation déterminés, et la loi le rattache au contrat qu'il sert à payer. Ce rattachement s'appelle l'interdépendance, et il produit quatre effets.

Premier effet : le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal l'est. Deuxième effet : les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Troisième effet : en cas d'inexécution du vendeur, l'emprunteur peut demander en justice la suspension du contrat de crédit. Quatrième effet : l'exercice du droit de rétractation sur le crédit emporte résolution de plein droit du contrat de vente.

Conséquence pratique : le crédit affecté protège l'emprunteur contre la défaillance du vendeur ; le prêt personnel ne le protège pas.

VOS NOTES

Le crédit renouvelable

Une réserve est mise à disposition, utilisée librement, et se reconstitue à mesure des remboursements. Cette souplesse est aussi son danger.

Le contrat est conclu pour un an et reconductible. Chaque année, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement et informe l'emprunteur des conditions de reconduction, en temps utile pour qu'il puisse s'y opposer. L'emprunteur peut à tout moment demander la réduction de sa réserve, la suspension de son droit à l'utiliser, ou la résiliation.

Amortissement minimal : chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital utilisé, de sorte que le crédit soit remboursé dans un délai maximal de trente-six mois lorsque le montant total est inférieur ou égal à 3 000 €, et de soixante mois au-delà.

Au-delà de 1 000 € sur le lieu de vente ou à distance, l'offre de crédit renouvelable doit être accompagnée d'une proposition de crédit amortissable, comparable sur au moins deux hypothèses de délai de remboursement.

Cartes : mention « carte de crédit » visible, et avantages commerciaux non subordonnés à l'utilisation du crédit.

VOS NOTES

La location avec option d'achat

Le professionnel reste propriétaire ; le client verse des loyers pour l'usage et peut acquérir le bien en levant l'option contre la valeur de rachat. Le critère de qualification est unique : l'existence de l'option.

À compter du 20 novembre 2026, la LOA entre pleinement dans le champ du crédit à la consommation.

Le coût réel se lit en additionnant le premier versement, la totalité des loyers et la valeur de rachat. Un loyer et une mensualité de crédit ne sont pas comparables : le premier paie l'usage, la seconde l'acquisition.

VOS NOTES

Découvert, facilité de caisse et dépassement

L'autorisation de découvert est l'autorisation expresse donnée au client de rendre son compte débiteur dans une limite convenue : c'est un contrat de crédit. La facilité de caisse est un découvert de courte durée, absorbant un décalage. Le dépassement est le solde débiteur qui excède l'autorisation, ou qui apparaît sans autorisation.

Jusqu'au 19 novembre 2026, les découverts d'un montant inférieur à 200 € ou d'une durée inférieure à un mois échappent au régime complet. À compter du 20 novembre, tous les découverts autorisés des particuliers relèvent du régime, quels que soient leur montant et leur durée.

L'évaluation de la solvabilité est proportionnée au montant et à la durée : allégée pour un petit découvert court, complète pour un crédit classique. Proportionnée ne veut dire ni absente, ni identique.

La réforme ne supprime pas le découvert : elle le documente. C'est la tolérance durable d'un dépassement sans accord écrit qui est appelée à disparaître.

VOS NOTES

L'arbre de décision

Quatre questions, dans cet ordre. Le crédit finance-t-il un achat déterminé ? Si oui, le crédit affecté s'impose. Le besoin est-il ponctuel et chiffré, ou récurrent et imprécis ? Le client veut-il la propriété, ou l'usage ? S'agit-il d'un décalage de trésorerie, ou d'un besoin de financement durable ?

Ces quatre questions partent toutes du besoin du client, jamais du produit. La tentation inverse — proposer la forme la plus rémunératrice puis habiller le besoin — est précisément ce que sanctionnent le devoir de mise en garde et l'obligation d'explications adéquates.

VOS NOTES

ATELIER — QUELLE FORME POUR QUEL CLIENT ? • 25 MIN

Quatre situations. Le conseiller conduit l'entretien, pose les quatre questions de l'arbre, annonce sa préconisation et la justifie. Le client oppose les objections de sa fiche. Rotation après la deuxième situation.

- M. Bertin veut financer 12 000 € de travaux commandés à une entreprise identifiée, devis signé.
- Mme Rouault a besoin de 4 000 € pour un projet personnel qu'elle ne souhaite pas détailler.
- M. Hallier veut changer de véhicule tous les trois ans et ne tient pas à en être propriétaire.

- Mme Dujardin est débitrice toute l'année, au plafond de son autorisation de découvert de 900 €. Elle demande à porter cette autorisation à 1 500 €.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 3 — L'encadrement et les fichiers

Durée : 50 min. Objectif : Rattacher chaque règle à la loi qui l'institue, et distinguer les trois fichiers par leur objet, leurs effets et leurs durées.

Une construction par strates

Le droit du crédit à la consommation ne s'est pas écrit d'un bloc : chaque loi répond à un abus constaté. Derrière chaque texte, chercher la pratique qu'il a voulu faire cesser.

1978, Scrivener : offre préalable, formalisme protecteur, délai de réflexion, crédit affecté et interdépendance. 1989, Neiertz : traitement du surendettement et création du FICP.

2001, MURCEF — mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : convention de compte de dépôt obligatoire et écrite, encadrement de la vente liée sauf produits indissociables, généralisation de la médiation bancaire. Ce n'est pas une loi du crédit : c'est une loi de la relation bancaire.

2005, Châtel : le professionnel informe le consommateur avant l'échéance de sa faculté de ne pas reconduire. Appliqué au crédit renouvelable, cela donne l'information annuelle sur les conditions de reconduction.

2010, Lagarde : rétractation portée de 7 à 14 jours ; amortissement minimal du renouvelable et proposition d'amortissable au-delà de 1 000 € ; encadrement des cartes ; devoir d'explication, vérification de la solvabilité et consultation obligatoire du FICP ; publicité et FIPEN normalisées ; taux d'usure défini par montant et non par nature ; libre choix de l'assurance emprunteur.

2026, CCD2 : extension du régime au crédit numérique.

VOS NOTES

Les trois fichiers

Le FICP recense les incidents de remboursement caractérisés sur les crédits aux particuliers et les situations de surendettement, dès le dépôt du dossier. Sa consultation est obligatoire avant tout octroi de crédit et avant chaque reconduction annuelle d'un renouvelable. Durées : cinq ans au maximum pour un incident non régularisé, la durée du plan sans excéder sept ans en surendettement, cinq ans en rétablissement personnel.

Toute régularisation entraîne la radiation anticipée. Une inscription au FICP n'emporte aucune interdiction légale de crédit.

Le FCC recense les chèques sans provision non régularisés et les retraits de carte pour usage abusif. Il emporte l'interdiction bancaire : plus aucun chèque, dans aucune banque, restitution des chéquiers. Cinq ans au maximum pour le chèque, deux ans pour la carte. Le droit au compte demeure.

FIBEN contient des données sur les entreprises, leurs dirigeants et les entrepreneurs individuels : cotation Banque de France, indicateur dirigeant, encours, incidents, procédures. L'accès suppose une adhésion contractuelle et l'information est couverte par le secret professionnel. Durées d'accessibilité : trois ans pour la cessation de fonctions, quatre ans pour les autres informations.

Point décisif : la prise en compte des données de FIBEN pour l'examen d'une demande de crédit destinée à des besoins non professionnels est prohibée. L'accès de l'établissement au fichier ne vaut pas autorisation de s'en servir.

À ne pas confondre : le FNCI, hors programme, est consulté par les commerçants pour vérifier la régularité d'un chèque qu'on leur présente.

VOS NOTES

ATELIER — CHAQUE RÈGLE À SA LOI, CHAQUE ÉLÉMENT À SON FICHER • 20 MIN

Deux jeux d'étiquettes à classer en binôme, puis correction croisée avec le binôme voisin.

- Premier jeu — rattacher à Scrivener, Neiertz, MURCEF, Châtel ou Lagarde : convention de compte écrite • encadrement de la vente liée • médiation bancaire • information annuelle avant reconduction • fin de la reconduction tacite silencieuse • rétractation portée de 7 à 14 jours • amortissement minimal 36 / 60 mois • consultation obligatoire du FICP • libre choix de l'assurance emprunteur • taux d'usure défini par montant • création du FICP • offre préalable et formalisme protecteur.
- Second jeu — trier entre FICP, FCC, FIBEN et FNCI : incident de remboursement caractérisé • dépôt d'un dossier de surendettement • consultation obligatoire avant tout octroi • chèque sans provision non régularisé • retrait de carte pour usage abusif • interdiction d'émettre des chèques dans toutes les banques • cotation Banque de France d'une société • indicateur dirigeant • accès réservé aux adhérents par contrat • consulté par les commerçants pour vérifier un chèque.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 4 — Les caractéristiques financières

Durée : 60 min. Objectif : Calculer un coût total, lire un TAEG, vérifier le respect du taux d'usure.

Deux taux, deux mesures

Le taux débiteur — ou taux nominal — sert à calculer les intérêts sur le capital restant dû. Il ne dit rien des frais.

Le TAEG exprime le coût total du crédit en pourcentage annuel du montant emprunté. C'est le seul indicateur qui permette de comparer deux offres, et il est obligatoire dans la publicité, la FIPEN et le contrat.

Discipline de vocabulaire : ne jamais dire « le taux » sans préciser lequel.

VOS NOTES

L'assiette du TAEG

Y entrent : les intérêts, les frais de dossier, la rémunération de l'intermédiaire, les frais d'ouverture ou de tenue de compte imposés pour obtenir le crédit, les frais liés aux garanties exigées, et le coût de l'assurance lorsqu'elle est obligatoire.

N'y entrent pas : le coût d'une assurance réellement facultative, les frais d'incident — pénalités de retard, frais de rejet — et les sommes dues en cas de remboursement anticipé. Le TAEG mesure le coût d'un déroulement normal, non celui d'un accident.

Vigilance : une assurance présentée comme facultative mais dont la souscription conditionne en fait l'octroi n'est pas facultative. Son coût doit entrer dans le TAEG, et un TAEG calculé sans elle est erroné.

VOS NOTES

Coût total, montant total dû, amortissement

Le coût total du crédit est l'ensemble des frais supportés en plus du capital. Le montant total dû est la somme du capital et de ce coût total : c'est ce que le client sortira en tout.

Les intérêts se calculent chaque mois sur le capital restant dû. Au début, ce capital est élevé : la part d'intérêts est forte, la part de capital faible. À mesure que le capital diminue, la composition s'inverse. L'échéance, elle, ne bouge pas.

Conséquence pratique : un client qui a remboursé douze échéances sur quarante-huit n'a pas remboursé un quart de son capital. Savoir le lui dire avant qu'il ne le découvre évite une déception et parfois un litige.

VOS NOTES

L'effet de la durée

Allonger la durée réduit l'échéance et augmente le coût total. Mais le TAEG, lui, peut baisser : il est un coût rapporté au temps, et les frais fixes étalés sur davantage d'années pèsent moins par année.

Règle qui en découle : le TAEG ne compare valablement que deux offres de même montant et de même durée. Dès que les durées diffèrent, c'est le coût total qu'il faut comparer.

VOS NOTES

Le taux d'usure

Est usuraire le prêt conventionnel consenti à un TAEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature.

La Banque de France calcule et publie les seuils chaque trimestre au Journal officiel. En crédit à la consommation, les catégories sont définies par le montant emprunté depuis la loi Lagarde : jusqu'à 3 000 €, de 3 000 à 6 000 €, au-delà de 6 000 €.

Sanction : délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; civilement, les perceptions excessives s'imputent sur les intérêts puis sur le capital.

VOS NOTES

ATELIER — POSER LES CHIFFRES • 30 MIN

Calculatrice requise. Dossier de référence : prêt personnel de 12 000 €, 48 mois, taux débiteur 5,90 %, frais de dossier 150 €, échéance mensuelle 281,27 €. Assurance proposée à 8 € par mois.

1. Calculez le total des échéances versées sur 48 mois.
2. Déduisez-en le montant des intérêts.
3. Calculez le coût total du crédit, puis le montant total dû.
4. L'assurance de 8 € par mois est exigée pour obtenir le crédit. Quel montant faut-il ajouter, et quelle conséquence sur le TAEG ?
5. Le client demande à passer sur 72 mois : l'échéance tomberait à 198,31 €. Calculez les intérêts et le coût total de cette version, puis comparez.
6. Le seuil de l'usure de la tranche applicable ressort d'un TAEG moyen de 15 % au trimestre précédent. Quel est ce seuil ?
7. Préparez et jouez l'annonce des quatre chiffres au client.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 5 — Les garanties et les tiers au contrat

Durée : 55 min. Objectif : Déterminer qui est engagé, et sur quel patrimoine.

Deux familles de garanties

Les sûretés personnelles font entrer une autre personne dans le rapport : quelqu'un s'engage à payer si l'emprunteur ne paie pas. C'est le cautionnement.

Les sûretés réelles affectent un bien. En crédit à la consommation : le gage, sur un bien meuble corporel — le gage sur véhicule notamment — et le nantissement, sur un bien meuble incorporel.

L'hypothèque porte sur un immeuble et relève du crédit immobilier : ne pas la citer ici.

VOS NOTES

Le cautionnement

Contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Garantie accessoire : elle ne peut excéder la dette principale et s'éteint avec elle. Régime refondu par l'ordonnance du 15 septembre 2021, en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 2297 : à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention par laquelle elle s'engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, les lettres l'emportent. Si la caution est privée des bénéfices de discussion et de division, elle doit le reconnaître dans la mention ; à défaut, elle conserve le droit de s'en prévaloir.

Article 2299 : le créancier professionnel met en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Sanction : déchéance du droit du créancier contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Article 2300 : le cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager. Ce n'est plus la décharge totale.

Caution simple : bénéfices de discussion et de division. Caution solidaire : privée des deux.

VOS NOTES

L'assurance emprunteur

Aucune disposition légale n'impose de s'assurer : en crédit à la consommation, l'assurance est en principe facultative.

Depuis la loi Lagarde, l'emprunteur choisit librement son assureur, sous réserve d'un niveau de garantie équivalent : c'est la délégation d'assurance. Le prêteur ne peut ni refuser un contrat équivalent, ni modifier les conditions du crédit en représailles.

Si l'assurance est exigée, son coût entre dans le TAEG. Si elle est réellement facultative, il n'y entre pas.

Les dispositifs Hamon, Bourquin et Lemoine visent le crédit immobilier : ne pas les transposer au crédit à la consommation.

VOS NOTES

Le conjoint non coemprunteur

Article 220 : solidarité des dettes ménagères. Mais la solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, ni pour les achats à tempérament, ni pour les emprunts — à moins que ceux-ci ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Les trois conditions sont cumulatives.

Article 1415, régimes de communauté : chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, lequel, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Sans consentement : biens propres et revenus de celui qui s'engage. Les biens communs sont hors d'atteinte. Avec consentement exprès : les biens communs deviennent saisissables, mais le conjoint qui a consenti n'engage pas ses biens propres — il n'est pas devenu codébiteur.

Le consentement doit être exprès et viser cet engagement-là. Une présence à la signature, une connaissance de l'opération, un accord verbal ne suffisent pas.

VOS NOTES

ATELIER — SUR QUEL PATRIMOINE ? • 20 MIN

M. et Mme Ferrand sont mariés depuis 2014 sans contrat : régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Biens propres de Monsieur : un studio reçu par donation. Biens propres de Madame : un portefeuille de titres hérité. Biens communs : la maison familiale, deux véhicules, l'épargne du ménage. Pour chaque situation, indiquez les masses engagées et celles qui restent hors d'atteinte.

- M. Ferrand emprunte seul 15 000 € pour une moto de loisir, sans l'accord de son épouse.
- Même emprunt, mais Mme Ferrand a signé une mention de consentement exprès.
- Mme Ferrand emprunte seule 900 € pour remplacer le lave-linge du foyer.
- M. Ferrand se porte caution du prêt professionnel de son frère.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 6 — Constitution du dossier et cas fil rouge

Durée : 50 min. Objectif : Conduire un dossier complet de bout en bout et en assurer la traçabilité.

Vérifier la solvabilité

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande.

« Avant de conclure » : l'obligation est précontractuelle, elle ne se rattrape pas. « Un nombre suffisant » : pas de liste fermée, mais une exigence de qualité de l'analyse. « Y compris celles fournies par l'emprunteur » : ses déclarations comptent, elles ne suffisent pas.

Deux volets indissociables : l'examen des ressources, des charges et des crédits en cours ; et la consultation du fichier des incidents, dont la preuve pèse sur l'établissement prêteur.

VOS NOTES

Les pièces et les deux fiches

Identification : pièce d'identité en cours de validité, justificatif de domicile. Capacité de remboursement : justificatifs de revenus, relevé de compte, état des crédits en cours. Pièces de l'opération : offre et échéancier, bordereau de rétractation, mandat, documents de garantie et d'assurance.

Deux fiches, à ne jamais confondre. La FIPEN va du professionnel vers le client : elle informe et permet de comparer, elle est remise en temps utile sur support durable choisi, et elle n'est pas signée. La fiche d'informations relative à la solvabilité va du client vers le professionnel : due lorsque l'opération est conclue sur le lieu de vente ou à distance, elle comporte les ressources, les charges et le cas échéant les prêts en cours, elle est signée par l'emprunteur ou son contenu confirmé par voie électronique, avec une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations.

Au-delà d'un seuil réglementaire, aujourd'hui de 3 000 €, la fiche de solvabilité doit être corroborée par des pièces justificatives.

La liste des pièces n'est pas une liste légale : le texte impose « un nombre suffisant d'informations » sans dresser de catalogue.

VOS NOTES

Tracer, et la sanction

Quatre éléments doivent être traçables : la consultation du fichier avec sa date, la remise de l'information précontractuelle avec sa date et son support, les explications adéquates fournies, et la mise en garde lorsqu'elle était due. Les pièces sont conservées pendant la durée du contrat.

Deux mises en garde à ne pas confondre : celle due à l'emprunteur, lorsque l'opération présente un risque au regard de sa situation ; celle due à la caution, lorsque l'engagement du débiteur est inadapté à ses capacités.

Sanction du défaut de vérification : déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Les décisions ne reprochent pas au prêteur de n'avoir rien fait : elles constatent qu'il « ne justifie pas » l'avoir fait. Ce qui n'est pas tracé n'a pas eu lieu.

VOS NOTES

La séquence en sept étapes

Qualifier — choisir la forme — informer — analyser — chiffrer — examiner les tiers — décider et tracer. Si le participant sait dérouler cette séquence sur un cas qu'on lui soumet, il a la journée.

VOS NOTES

ATELIER — LE CAS FIL ROUGE — DOSSIER COMPLET • 25 MIN

Mme Ollivier, 38 ans, salariée, mariée sous le régime légal, se présente en magasin pour financer une cuisine équipée commandée le jour même chez le vendeur, pour 9 400 €. Elle souhaite une mensualité « autour de 200 € ». Revenus nets 2 150 € • loyer 720 € • un crédit auto en cours, 210 € par mois pendant encore 26 mois • un incident de remboursement non régularisé apparaît lors de la consultation du fichier. Son époux n'est pas coemprunteur. Le vendeur propose un crédit renouvelable adossé à la carte du magasin, assorti d'une assurance « facultative » de 9 € par mois — dont il précise oralement qu'elle « conditionne l'accord ».

1. Déroulez les sept étapes sur ce dossier.
2. Identifiez les manquements du vendeur.
3. Que dites-vous à la cliente au sujet de l'incident au fichier ?
4. Son époux est-il engagé ? Sur quels biens ?
5. Rédigez la décision et sa motivation, en deux phrases maximum.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 7 — Évaluation globale

Durée : 15 min. Objectif : mesurer les acquis et orienter le travail personnel.

	Évaluation de fin de journée	Épreuve réelle
Questions à choix	22	55
Questions ouvertes	18	45
Seuil de réussite	70 %	70 %

Le pourcentage affiché porte sur les questions à choix. Les questions ouvertes ne sont pas notées automatiquement : la réponse attendue s'affiche à la validation, et la rédaction est reproduite dans l'attestation pour relecture par le formateur.

EN DESSOUS DE 70 %

Ouvrir le bilan par thème : il désigne précisément les modules à reprendre.

Relire les fiches mémo des modules concernés — chaque notion y tient en un tableau, avec les pièges signalés et la méthode d'examen.

Reprendre les exemples commentés, qui appliquent les règles à un cas concret.

Refaire les exercices d'entraînement, non notés et rejouables.

Puis repasser l'évaluation.

CE QUE JE DOIS REVOIR EN PRIORITÉ

Textes de référence

- Code de la consommation, articles L. 311-1, L. 312-1 et suivants, L. 312-4 à L. 312-6, L. 312-12 à L. 312-17, L. 312-44 à L. 312-56, L. 312-57 et suivants, L. 312-62, L. 312-93 et suivants, L. 314-1 et suivants, L. 314-6, L. 341-1 et suivants, L. 751-1 et suivants.
- Code monétaire et financier, article L. 144-1 — accès aux données de la Banque de France, dont FIBEN.
- Code civil, articles 220, 1415, 2288, 2297, 2299 et 2300.
- Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener.
- Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz — création du FICP.
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF.
- Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite loi Châtel.
- Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés — en vigueur au 1er janvier 2022.
- Directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 — entrée en vigueur le 20 novembre 2026.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, point B.1.